



不作为何时产生赔偿责任？

Liability for Omissions

中文学习指南 | 面向没有法律基础的英语专业学生。讲解英格兰与威尔士的过失侵权法，同时保留英文术语，便于对照英文资料。

第一步：先分清“做了什么”和“没做什么”

甲把油洒在走道上，路人滑倒；乙看到陌生人面临危险，却没有去救。甲的行为可能制造危险，乙则可能只是没有阻止独立出现的危险。法律通常要求人们小心行事，避免自己造成伤害，却一般不会要求每位路人保护所有陌生人。[1]

Act 是行为；omission 是未采取行动，即“不作为”。但不应机械地数一个人有多少动作：停车却忘记拉手刹，单看手刹似乎是“没做”，合起来看却是自己的停车活动制造了车辆滑动的风险。[1]

先问三个问题：

1. 危险从哪里来？是被告的活动、第三人，还是自然现象？
2. 被告有没有承担保护义务，或者特别控制了危险来源？
3. 即使有义务，不作为是否实际造成了可以赔偿的损害？

第二步：道德上的“应该帮忙”和法律义务

虚构例子：你路过河边，看见陌生人落水。你可能强烈希望施救；但在本课讨论的过失侵权法中，仅仅路过通常不自动产生对陌生人的救助义务。如果你是负责看护河边幼儿的人，或者接手保护工作而改变了其他人的安排，就要进一步分析特定关系与行为。[1]

Duty of care（注意义务）是法律要求合理小心的义务。Breach（违反义务）是没有达到该标准；causation（因果关系）问该失误是否造成损害。确认 duty 只是起点，不表示原告已经胜诉。

Claimant 是提出诉讼请求的人；defendant 是被告；third party（第三人）指这场诉讼双方以外的人。下一页先看有人主动接手照顾时，会发生什么。



接手照顾之后：Barrett Assumption of responsibility

第三步：什么叫承担责任？

Assumption of responsibility (承担照顾责任) 在这里不一定是一份签字合同，而是被告通过实际行为接手保护某个人免受某种危险。法律会问：何时接手？接手到什么程度？此后需要怎样合理地照顾？[1, 2]

Barrett v Ministry of Defence [1995] 1 WLR 1217 [2]

Barrett 先生是海军人员，在基地大量饮酒，随后昏迷。值班人员安排把他送回房间，并让他以复苏体位躺着。后来没有给予足够的看护；他吸入自己的呕吐物后死亡。提出过失侵权请求的人是他的妻子。

法院把时间分为两段。昏迷以前：国防部并不普遍负有阻止他过量饮酒的普通法义务。人员接手照顾以后：他们对已知危险负有合理照顾义务，后续看护不足可以构成过失。

谁赢了？为什么？Barrett 夫人就丈夫昏迷后照顾不足一事成立了赔偿责任，但赔偿金额因丈夫本人的共同过失减少了三分之二。国防部在上诉中也赢了一部分：法院不承认它负有普遍阻止他过量饮酒的义务。因此不能笼统写成“一方完全赢了”。

第四步：为什么赔偿会减少？

Contributory negligence (共同过失) 表示受害人自己的不谨慎对伤害有贡献，赔偿可因此按比例减少。在本案中，这涉及 Barrett 先生饮酒的行为；并不等于值班人员接手照顾后可以不采取合理措施。

虚构比较：体育活动负责人发现有人昏迷，安排把人移到休息室，并答应在救援到达前照看。之后完全无人看护的问题，与负责人在此前是否必须禁止所有成年人喝酒的问题不同。分析义务时，要找到接手照顾的那个时点。



危险来源与第三人 Topp and Tindall

第五步：物品没锁好，是否就为小偷的一切行为负责？

Topp v London Country Bus (South West) Ltd [1993] 1 WLR 976 [3]：一辆小型巴士停在路边，车门未锁，钥匙留在点火开关里。一个身份不明的人偷走巴士，后来撞死了骑车的 Topp 女士。她的丈夫起诉巴士公司。

关键问题是：巴士公司未采取防盗措施，是否因此对这名路人的死亡负有本案主张的注意义务？不能仅因为“不锁车不好”，就跳过第三人偷车和驾驶这两个环节。

谁赢了？为什么？巴士公司赢了，Topp 先生的请求被驳回。上诉法院在本案事实下不承认公司对 Topp 女士负有所主张的防止小偷驾车伤人的义务。第三人独立的行为是分析中的重要因素。本案是责任边界的例子，并非“不作为成功索赔”的例子。

第六步：到过事故现场，就等于控制危险吗？

Tindall v Chief Constable of Thames Valley Police [2024] UKSC 33 [1]：一名司机先在结冰路段打滑，警方到场处理、清理碎片后离开，但未处理黑冰。约二十分钟后，另一辆车在同一路段打滑，与 Tindall 先生所驾车辆相撞，两名司机死亡。Tindall 夫人起诉警方。

她提出多个理由：警方是否使情况更糟？是否承担了保护后来司机的责任？是否控制了黑冰？是否妨碍先前那名司机继续警告其他车辆？法院把这些问题分别分析。

谁赢了？为什么？警方赢了，最高法院驳回 Tindall 夫人的上诉。按此初步审查中假定的事实，警方没有以相关法律意义使情况更糟，也没有接手保护后来司机或控制黑冰。他们不知道、也不应合理知道自己的介入会使前一位司机停止警告。

细节：最高法院承认，若某人可合理预见自己的介入会妨碍他人警告或救助，法律责任可能产生。Tindall 夫人败诉，是因为本案所需的知情或可预见性没有成立。[1]



控制幼儿的责任

Carmarthenshire

第七步：被告特别控制某个危险来源

一个机构负责照看很小的孩子时，它与偶然路过的陌生人不同。幼儿跑到公路上，不仅孩子本人可能受伤，避让孩子的司机也可能发生事故。要问机构怎样履行照管及管理校门的责任。[1]

Carmarthenshire County Council v Lewis [1955] AC 549 [1, 4]

一名将近四岁的孩子从托儿学校跑到路上。货车司机为躲避孩子而转向，撞上路边的柱子后死亡。司机的遗孀 Lewis 夫人起诉经营学校的郡议会。

学校对幼儿负有照管责任；孩子从校园出走的风险，也可能危及道路使用者。学校场地和大门没有得到足够妥善的管理。法院没有认定个别教师存在过失。不能把“学校机构负责任”改写成“老师没看好孩子，所以老师败诉”。[4]

谁赢了？为什么？Lewis 夫人赢了；上议院驳回郡议会的上诉。郡议会的管理责任延及可能因幼儿跑上公路而受害的司机，其未能妥善防止幼儿跑到公路上，支持对司机死亡的赔偿责任。个别教师没有被认定有过失。

第八步：把四个案例放在一起比较

Barrett：人员主动接手照顾已经昏迷的人。

Topp：第三人偷走巴士并驾车伤人；公司在本案中没有被认定负有所主张的义务。

Carmarthenshire：学校负责控制在校幼儿，幼儿跑出后危及司机。

Tindall：警察到过现场，不等于控制了黑冰或承担对后来司机的保护责任。

回答新情境时，先明确危险从哪里来，再说被告与危险或受害人之间有什么特别关系。即使找到 duty，也要继续分析 breach、因果关系、损害，以及可能的共同过失。



理解练习与答案

Check your understanding

先独立作答，再看答案。建议用“危险来源 → 特别关系 → 结果”三步解释。

1. 看见陌生人落水而没施救，是否在本课的过失侵权法下自动负赔偿责任？

答案：不是。通常没有对所有陌生人免受独立危险的普遍保护义务；还须查找特定的责任基础。

2. Barrett 中，工作人员何时开始承担特别的照顾义务？

答案：在 Barrett 先生昏迷后，人员接手安排并照顾他时。之前不普遍负有阻止其过量饮酒的义务。

3. Barrett 夫人是否得到未被削减的赔偿？

答案：没有。她在昏迷后照顾不足这一点上成立责任，但因丈夫本人的共同过失，赔偿被减少三分之二。

4. 巴士没上锁，Topp 先生为什么仍没有赢？

答案：法院在该事实下不承认巴士公司负有所主张的义务，要注意小偷偷车及驾驶的独立行为。

5. Tindall 是否表示“妨碍他人救助永远不可能产生义务”？

答案：不是。法院承认某些妨碍可能产生义务；本案没有证明警方知道或应当知道自己会妨碍先前司机的警告。

6. Carmarthenshire 谁赢了？个别教师是否被认定有过失？

答案：司机的遗孀 Lewis 夫人赢了，承担责任的是郡议会。个别教师没有被认定有过失。

7. 找到 duty 后，原告是否自动得到赔偿？

答案：不是。仍须证明违反义务、因果关系和可赔偿损害；赔偿还可能因共同过失而减少。

读判决时记住：“上诉获准”不一定代表起诉方赢；先看谁提起上诉。Barrett 中双方各在不同法律问题上取得成果，最终仍有被削减的赔偿。



判决来源与阅读方法

Sources and reading notes

沿用英文指南已核查的判决。方括号编号对应正文。河边和体育活动情境是虚构教学例子，不是法院裁判。

[1] Tindall v Chief Constable of Thames Valley Police [2024] UKSC 33.

英国最高法院。第 20–44 段讲一般规则，第 48–70 段讲妨碍他人警告的可能责任，第 74–87 段讲责任承担与控制；第 80 段回顾 Lewis。官方判决。

[阅读判决 / Read the source](#)

[2] Barrett v Ministry of Defence [1994] EWCA Civ 7; [1995] 1 WLR 1217.

英国上诉法院的结果及案件事实亦见欧洲人权法院 Barrett v United Kingdom (申请号 24851/94) 对英国程序的记载：昏迷后照顾不足有责任，赔偿因共同过失减少三分之二。

[阅读判决 / Read the source](#)

[3] Topp v London Country Bus (South West) Ltd [1993] EWCA Civ 15; [1993] 1 WLR 976.

上诉法院判决文本副本。关注巴士停放与被偷、第三人的驾驶行为，以及原告请求被驳回的理由。

[阅读判决 / Read the source](#)

[4] Carmarthenshire County Council v Lewis [1955] AC 549.

上议院判决文本副本。注意郡议会的责任与个别教师没有被认定有过失之间的区别。

[阅读判决 / Read the source](#)

英文词语和程序

Omission 是不作为；assumption of responsibility 是承担照顾责任；control 是对有关人或危险来源的特别控制；contributory negligence 是受害人自身的共同过失。具体含义应结合案件事实，不要只按字面翻译。

Appeal allowed 是允许上诉，appeal dismissed 是驳回上诉。判例报告年份可晚于实际判决年份。讨论结果时要指明是哪一方上诉、赢了哪些问题，以及判赔是否被削减。

本指南讲解英格兰与威尔士的过失侵权法，不是在解释中国侵权法。资料于 2026 年 10 月 4 日核查。